

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8786/2543

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มาตรา 30, มาตรา 31

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียวตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อช. ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วช. จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย

(คำสั่งศาลฎีกา)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของนายชาญ เมตต์กรุณจิต

นายชาญ เมตต์กรุณจิต ได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่ติดใจคัดค้านศาลฎีกาจึงสืบพยานผู้ร้องฝ่ายเดียว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 นายชาญ เมตต์กรุณจิต ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในเขตเลือกตั้งที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร้องได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และสอบสวน แล้วจึงได้ประกาศรายชื่อนายชาญเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต่อมาผู้ร้องทราบว่านาย ชาญได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคถิ่นไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ซึ่งพรรค ได้โอนุมัติและการลาออกมีผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2543 ดังนั้น การพิจารณา คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 107(4)กำหนดคุณสมบัติของ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ประการหนึ่งว่า ต้องเป็นสมาชิก พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงเป็นคุณสมบัติ ที่สำคัญประการหนึ่งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ยิ่งกว่านั้นพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 30 ก็ได้บัญญัติว่า "บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียว" และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครของ แต่ละพรรคการเมือง ยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง" อันแสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดเพียง พรรคการเมืองเดียวตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อนายชาญได้ลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย"

จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของนายชาญ เมตต์กรุณจิตในเขต เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา

(วิชัย วิสิทธิ์วงศ์-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ